

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 220-010 calendada 21 de junio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada SOLEDAD – CARACOLI - VICEVERSA, servida por la Empresa Transportes Metropolitanos del Caribe TRANSMECAR.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Cooperativa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 2540 de fecha Julio 2 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... PRIMERA: revocar el acto administrativo Resolución No. 220-10 de fecha 21 de junio de 2010, por cuanto los recorridos no reflejan la necesidad en materia de Transporte Público Colectivo, en el entendido que desde el primer momento en que fuimos notificados del acta de concertación con mi representada y presentamos dentro del término señalado las objeciones que a bien tuvimos y que en muy buena medida su despacho haciendo gala al principio de igualdad y equidad ha venido revisando paso a paso los cambios estructurales realizados para que el sistema colectivo integrado al masivo no genere problemas en materia de movilidad, ni de guerra de centavo antes las Empresas que prestamos el servicio público colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCIÓN 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2010.

PRIMERO: Mediante la Resolución 220-10 de fecha 21 de junio de 2010 se ordenó la reestructuración Oficiosa de nuestra ruta denominada MALAMBO -VIA CARACOLI CENTRO-CIRCUNVALAR con miras a la Implementación en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana del Proyecto de Transporte Masivo TRANSMETRO de conformidad a lo preceptuado en el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 y con un estudio técnico que justificaba plenamente la decisión adoptada por la administración en uso de sus facultades legales y en especial la que le otorga la ley 105 de 1993, ley 336 del 20 de diciembre de 1996 y demás normas.

SEGUNDO: Una vez expedidas las Resoluciones fui debidamente notificado y dentro de la oportunidad que nos otorga el legislador impetro el recurso para que el despacho a su digno cargo entre a considerar los aspectos que desde el punto de vista técnico le plantearemos.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL:

Las anteriores consideraciones están fundamentadas en el principio Constitucional de que son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a mas de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosamente una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: "la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda" y con fundamento en este artículo es que le solicito se revoque la decisión contenida en la Resolución No. 220-10 de fecha 21 junio de 2010.

Saliendo del Terminal de despacho ubicada en el CORREGIMIENTO DE CARACOLI- por esta la VIA CARACOLI-por esta hasta la CALLE 10- por esta hasta la CARRERA 8 - por esta hasta la CALLE 13 -por esta hasta la CARRERA 1ª- por esta hasta la CALLE 11e- por esta hasta la CARRERA 1 A 1 - por esta hasta la CALLE 11ª - por esta hasta la CARRERA 1 d- por esta hasta la CALLE 5 A - Por esta Hasta la CARRERA 1 D -por esta hasta la CALLE 4 B 1 -por esta hasta la CARRERA 1 D- por esta hasta la VIA ORIENTAL - por esta hasta lan CALLE 30 - por esta hasta la CALLE 18- por esta hasta la CALLE 17 - por esta hasta la CARRERA 38- por esta hasta la CLLE 32 - por esta hasta la CARRERA 40 - por esta la CALLE 37 - por esta hasta la CARRERA 38- por esta hasta la CALLE 17- POR ESTA HASTA LA calle 18- POR ESTA HASTA LA calle 30 - por esta hasta la VIA ORIENTAL - por esta hasta la CARRERA 1 D- Por esta hasta la CALLE A B 1 - por esta hasta la CARRERA 1D- por esta hasta la CALLE 5 A -por esta hasta la CARRERA 4 SUR - por esta hasta la CALLE 11 A - por esta hasta la CARRERA 4 SUR - por esta hasta la CALLE 11 A -por esta hasta la CALLE 11 E- por esta hasta la CARRERA 1 A - por esta hasta la CALLE 13- por esta hasta la CARRERA 8- por esta hasta la CALLE 11 - por esta hasta la VIA CARACOLI- por esta hasta la Terminal de Despacho.

Tomando como referencia los parámetros de operación de la ruta, enmarcados dentro del plan de rodamiento que debe asumir la Cooperativa ante la Autoridad, en las horas pico el parque automotor con que se sirve la ruta generarían demoras que se traducen en inconvenientes con el plan de rodamiento y con la comunidad usuaria del servicio.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

Dentro del recorrido propuesto, se establece la necesidad de la comunidad de ser servida por rutas de transporte público que le permita movilizarse hacia los distintos sectores de interés en la ciudad.

Existe en esta propuesta, se establece la necesidad de la comunidad de ser servida por rutas de transporte público que le permita movilizar hacia los distintos sectores de interés en la ciudad.

Existe en esta propuesta la solución a un problema de demanda insatisfecha de la comunidad en la cobertura de prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, como lo es desde el Sector de Soledad, para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, centro comerciales, bancarios, de salud y escolares.

Población esta que en la actualidad está siendo movilizadas por el mal llamado mototaxis y taxis colectivos porque no tienen una alternativa de Transporte más segura.

Con base en la información suministrada en forma oportuna por la Subdirectora de Transporte de la Entidad que usted dirige y lo observado directamente en el terreno, de modo preliminar puede decirse que en lo que a nosotros nos compete el Estudio nos ofrece un diseño operacional de nuestras rutas en unos recorridos que muy seguramente han de garantizar una movilidad segura y efectiva en la prestación del servicio tanto para la comunidad usuaria como para la Cooperativa, siempre y cuando logremos en un sentido de equidad e igualdad, concertar algunos pequeños recorridos que técnicamente afectarían la movilidad en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana por algunos aspectos en materia de tráfico vehicular que considero muy respetuosamente podemos corregir a través de esta propuesta.

Soy consciente que el objeto, a corto plazo, es implementar un Sistema de Transporte Inteligente capaz de manejar el despacho, control y planeación del transporte público Masivo y colectivo del Distrito de Barranquilla sin embargo, antes de implementarlo se requiere la modernización del sistema de transporte, incorporando tecnologías que permitan un eficiente despacho de los vehículos y el control de la operación de los mismos con una flota que no afecte la operación de ninguno de los dos sistemas.

Como representante legal de la Empresa presento una propuesta no en contravía del mejoramiento que se requiere en materia de Transporte y de lo consignado por la Universidad del Norte sino con el firme propósito de mejorar la etapa del servicio relacionado con el despacho y control eficiente mediante la incorporación de equipos renovado a los requerimiento del Ministerio como son que a futuro todo el parque automotor de esta modalidad se el correspondiente al grupo C establecido en el Decreto 170 de 2001 en su artículo 45.

La incorporación de tecnología permitirá tener información confiable y oportuna de la operación del sistema, además atraerá nuevos usuarios y redundará en beneficios económicos para los transportadores. Al reducir costos y aumentar eficiencia.

La Ciudad mejorará su calidad de vida al reducir la polución y el ruido generado por el excesivo número de vehículos circulando sin la debida coordinación. El proyecto beneficiará directamente a las empresas de transporte público colectivo de la ciudad, pero de manera indirecta se beneficiarán todos las personas que están involucradas o afectadas por el transporte publico en la ciudad.

Si bien es cierto TRANSMETRO y el Área Metropolitana contrataron el estudio referenciado "con el objeto de revisar las condiciones actuales de operación y desempeño de la circulación vehicular en los principales corredores e intersecciones de la malla vial Metropolitana, debió tenerse en cuenta algunos aspectos relacionados con la planeación del transporte en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. Dicho estudio evidencia algunos de las deficiencias, pero para tener un diagnóstico más detallado y profundo hay que tener en cuenta la situación y los

Carrera 51B No. 79 - 285

PBX: 3671400 Fax: 3671400 Ext. 108

Barranquilla - Colombia

www.ambq.gov.co

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

respectivos intereses de todas las personas que están involucradas en , o afectados por el sistema de transporte público colectivo de la ciudad directa o indirectamente.

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 0220-010 calendada 21 de junio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada SOLEDAD – CARACOLI - VICEVERSA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Empresa TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE TRANSMECAR, mediante oficio AMB-STT. 0150-10 de fecha Febrero 26 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Empresa Transportes Metropolitanos del Caribe TRANSMECAR cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que a través del Informe Técnico No. 035 de 2010 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

.....

"Mediante radicado AMB No. 2140 de 2 de Julio de 2010 al representante legal de la empresa TRANSMECAR interpuso recurso de reposición a la resolución 220 de 2010 la cual tiene las características de operación para el escenario de reestructuración de las rutas D10. A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho recurso.

Solicitud de Modificación de Recorrido:

1. La empresa solicita corregir el recorrido interno del Municipio de Malambo.

Respuesta: teniendo en cuenta que se cometió un error y se omitió el recorrido interno que realiza la ruta en el Municipio de Malambo para la ruta de Caracolí, a continuación se presenta el recorrido adecuado para esta ruta:

Ruta D10 - Denominación: MALAMBO - VIA CARACOLI - CENTRO - CIRCULAR

TERMINAL CORREGIMIENTO DE CARACOLI - VÍA A CARACOLÍ - CARRERA 8 - CALLE 13 - CARRERA 1 A - CALLE 11 E - CARRERA 1 A 1 - CALLE 11 A - CARRERA 4 SUR - CALLE 5 A - CARRERA 1 D - CALLE 4B 1 - CARRERA 1 D - VIA ORIENTAL - CALLE 30 - CALLE 18 - CARRERA 19 - CALLE 21 - CARRERA 21 - CALLE 18 - CALLE 17 - CARRERA 38 - CALLE 32 - CARRERA 40 - CALLE 37 - CARRERA 38 - CALLE 17 - CALLE 18 - CALLE 30 - VÍA ORIENTAL - CARRERA 1 D - CALLE 4 B 1 - CARRERA 1 D - CALLE 5 A - CARRERA 4 SUR - CALLE 11 A - CARRERA 1 A 1 - CALLE 11 E - CARRERA 1 A - CALLE 13 - CARRERA 8 - CALLE 11 - VIA CARACOLI - TERMINAL

Debido a que los cambios de la ruta no implican un cambio importante en las características operacionales de la ruta el diseño operacional se mantiene tal cual en la resolución 120 de 2010".

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Cooperativa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.*

Que los recorridos y demas características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta SOLEDAD – CARACOLI - VICEVERSA fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Area Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 220 de 2010, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 220.10 del 21 de junio de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta SOLEDAD – CARACOLI - VICEVERSA a la Empresa Transportes Metropolitanos del Caribe TRANSMECAR, de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	D10
Denominación (Origen – Destino)	MALAMBO – VIA CARACOLO – CENTRO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en el CORREGIMIENTO DE CARACOLI - VÍA A CARACOLÍ – por esta hasta la CARRERA 8 – por esta hasta la CALLE 13 – por esta hasta la CARRERA 1 A – por esta hasta la CALLE 11 E – por esta hasta la CARRERA 1 A 1 – por esta hasta la CALLE 11 A – por esta hasta la CARRERA 4 SUR – por esta hasta la CALLE 5 A – por esta hasta la CARRERA 1 D – por esta hasta la CALLE 4B 1 – por esta hasta la CARRERA 1 D – por esta hasta la VIA ORIENTAL – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la CALLE 18 – por esta hasta la CARRERA 19 – por esta hasta la CALLE 21 – por esta hasta la CARRERA 21 – por esta hasta la CALLE 18 – por esta hasta la CALLE 17 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 32 – por esta hasta la CARRERA 40 – por esta hasta la CALLE 37 – por esta hasta la CARRERA 38 – por esta hasta la CALLE 17 – por esta hasta la CALLE 18 – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la VÍA ORIENTAL – por esta hasta la CARRERA 1 D – por esta hasta la CALLE 4 B 1 – por esta	

Carrera 51B No. 79 - 285

PBX: 3671400 Fax: 3671400 Ext. 108

Barranquilla - Colombia

www.ambq.gov.co

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 325,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES METROPOLITANOS DEL CARIBE "TRANSMECAR" NIT. 890.103.454-2. CONTRA LA RESOLUCION 220-010 CALENDADA JUNIO 21 DE 2.010.

hasta la CARRERA 1 D – por esta hasta la CALLE 5 A – por esta hasta la CARRERA 4 SUR – por esta hasta la CALLE 11 A – por esta hasta la CARRERA 1 A 1 – por esta hasta la CALLE 11 E – por esta hasta la CARRERA 1 A - por esta hasta la CALLE 13 – por esta hasta la CARRERA 8 – CALLE 11 – por esta hasta la VIA CARACOLI – por esta hasta la TERMINAL, fin del recorrido.

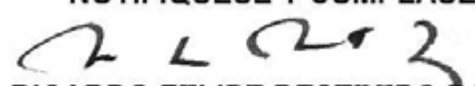
ARTICULO TERCERO. . Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Empresa Transportes metropolitanos del Caribe TRANSMECAR de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Empresa Transportes metropolitanos del Caribe TRANSMECAR que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los 12 JUL. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

